

惠城区马安镇“10•12”亡人事故调查报告

2021年10月12日10时45分许，位于惠城区马安镇惠州市科技职业技术学校（惠州市综合高级中学）内的砌墙施工工地，发生一起一名工人被倒塌墙体砸伤的事故，事故造成一人死亡，直接经济损失65万元。

接到事故信息报告后，区委、区政府领导高度重视并作出指示，区分管领导立即指派区应急管理局负责人带领有关人员赶赴现场开展应急处置工作，马安镇政府等有关单位负责人也赶赴现场按照职责分工开展应急处置工作，同时要求相关单位、人员妥善处理善后有关工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经惠城区人民政府批复同意，于2021年10月22日成立了惠城区马安镇“10·12”亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局局长彭德军任组长，区公安分局、区应急管理局、区住建局、区教育局、区总工会、马安镇人民政府等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照事故调查的相关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）项目建设单位

惠州市科技职业技术学校（以下简称科技学校），统一社会信用代码：524413007638474108，住所：惠州市惠城区马安镇三环路东出口，法定代表人：郑安华，业务主管单位：惠州市教育局，业务范围：中等职业学历教育。

惠州市综合高级中学（以下简称综合高中），统一社会信用代码：52441300062197793R，住所：惠州市惠城区马安镇三环路东出口，法定代表人：郑安华，业务主管单位：惠州市教育局，业务范围：普通高中教育、中等职业教育、初中教育、小学教育。

科技学校和综合高中的法定代表人均为郑安华，两所学校属于同一个位置，共用一个校园，学校管理层组成人员一致。目前两所学校都有各自的教学任务，科技学校负责中专生的教学任务，综合高中负责高中学生的教学任务。

（二）项目施工单位

王某兵，私人包工头，以自然人身份承接科技学校（综合高中）围墙砌筑工程。

（三）事故项目基本情况

1.事故工程发包情况：2021年9月，科技学校（综合高中）为搭建背面围墙和简易空间，与私人包工头王某兵签订《围墙承揽合同》，合同约定围墙砌筑工程由科技学校（综合高中）提供钢筋，王某兵负责其他人工、机械、材料。围墙按每米900元计算，简易空间按每平方米1500元计算，承揽总价按实结算。科技学校（综合高中）后勤部的基建办对上述围墙建设工程进行了监管。

2.围墙砌筑工程概况：围墙砌筑长度约100米，前后两面围墙，两面围墙之间宽度约4.5米，两面围墙之间共三块侧面墙体，围墙距离地面高度2.6米，地梁0.4米。

事发时，围墙墙体已砌筑长度约70米，侧面三块墙体已砌筑完成。

二、事故发生经过及救援善后处置情况

（一）事故发生经过

2021年10月12日上午7时左右，王某兵安排方某江、张某树等散工到科技学校（综合高中）砌筑围墙。10时30分左右，王某兵告诉施工工人，下午要起风了，要求工人结束手中工作，立即下班离场。方某江、张某树等工人陆续结束手中工作，离开砌墙施工场所。张某树离开施工场所10多米后，发现自己的水杯放在砌墙施工场所，于是回去施工场所拿水杯，10时45分许，张某树走到施工场所拿水杯时，侧面墙体发生倒塌，砸到张某树。方某江等工人听到墙体倒塌的声音后，立即返回施工现场查看，发现张某树被倒塌墙体的墙砖压住，立即将墙砖移开，并拨打“120”急救电话，同时打电话向王某兵报告，科技学校（综合高中）立即安排车辆将张某树送往惠州市中医院进行抢救，经抢救无效后，确认张某树已无生命体征。

（二）事故伤亡情况

1.人员伤亡情况

张某树，男，汉族，69岁，湖北省随州市人，系王某兵雇请的散工。根据惠州市中医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为：颅脑损伤。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失65万元。

（三）事故应急处置情况

2021年10月12日10时45分许，张某树被倒塌的墙砖砸伤，现场工友立即拨打120急救电话，随后拨打了110报警电话；

10时53分，科技学校（综合高中）立即安排车辆将张某树送去惠州市中医院救治；

11时38分，马安派出所到达事故现场开展工作，并对事故现场进行保护；

13时06分，马安镇应急办接马安派出所报告，于13时20分到达事故现场开展工作，了解事故情况，同时向马安镇党委、政府主要领导、分管领导报告；

14时10分，惠州市中医院对张某树进行抢救后，确认张某树已无生命体征；

14时50分，马安镇应急办就事故发生情况通过电话首报惠城区应急管理局，15时50分，马安镇政府将事故情况书面报送惠城区应急管理局；

惠城区应急管理局接到事故报告后，立即书面向区委、区政府总值班室报告了事故情况，同时，指派局分管领导带领相关人员赶赴事故现场开展应急处置工作，并责令该工程立即停止施工，全面排查整改安全隐患。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，王某兵积极与死者家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见并签订了《人民调解协议书》，目前死者遗体已经火化，死者家属已返回原籍，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

（五）事故应急处置评估

经评估，惠城区马安镇“10·12”亡人事故发生后，各单位信息接收与信息流转畅通，相关职能部门协调联动情况良好。马安镇政府信息发布管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当。

三、事故现场勘查情况

（一）事故现场为科技学校（综合高中）内部的围墙砌筑工地，该工地有前后两垛墙体，间隔约4.5米，墙体高约2.6米。

（二）倒塌墙体勘察情况：

1.倒塌的墙体为侧面墙体，该墙体为水泥沙砖墙体（实体砖墙），长约4.5米，已砌至2.6米高，未浇筑钢筋混凝土立柱。



2.该墙体系直接一次性砌实体砖墙至2.6米高度，墙体每0.5米高处未设置水平拉结筋与柱子相连接牢固，事故墙体无可靠拉结。

3.实体砖墙的砌筑过程中，砖砌体的转角处和交接处未按规定留槎、接槎。

（三）事故发生前天气情况

经调取气象部门在10月12日期间的天气实况数据，2021年10月12日10–11时，惠城区马安监测站监测记录天气情况：气温23.6℃，偏北风5级（9.1米/秒），极大风8级（19.7米/秒），空气湿度80%。

四、相关政府部门履职情况

马安镇综合行政执法办公室负责对全镇的综合行政执法工作，包括市容市貌、市政园林绿化管理、违法建设、农村自建房等方面的监管工作。2021年9月6日，马安镇综合行政执法办公室对科技学校（综合高中）有无违法建设、建设项目是否处于用地红线内开展了“两违”巡查，事故围墙砌筑工程在科技学校（综合高中）的用地红线范围内，围墙属于围蔽设施，符合建设要求。

五、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织相关专业技术人员对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

张某树安全意识淡薄，对施工现场风险预判不足，未按规定佩戴好安全防护用品和未做好安全防护措施情况下，私自返回施工作业现场，被实体砖墙倒塌砸伤，经抢救无效死亡，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

王某兵作为围墙施工作业的承包者，未依法履行安全生产管理职责，在没有围墙正规设计图纸和正规施工方案的情况下，凭经验组织临时人员砌筑围墙，围墙砌筑现场的施工管理不规范，未对现场周边存在的风险进行充分研判，对新砌筑的围墙未采取技术、管控措施，及时防范和消除事故隐患；安全投入不足，对施工现场安全管理不到位，未组织施工人员进行相应的安全教育培训和安全技术交底，未及时发现并制止施工人员在未做好安全防护措施的情况下进入施工现场的违规行为。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，惠城区马安镇“10·12”亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

张某树自身安全意识淡薄，未佩戴好安全防护用品和未做好安全防护措施的情况下，私自返回施工作业现场，对事故发生负有责任。鉴于张某树已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位

王某兵，男，私人包工头，未依法履行安全生产管理职责，对施工现场安全管理不到位，未及时发现和消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由惠城区应急管理局依法对其给予行政处罚。

（三）对有关单位的处理建议

责成科技学校（综合高中）向惠州市教育局和惠城区安委办作出深刻检查。

七、事故的主要教训

惠城区马安镇“10·12”亡人事故教训十分深刻，充分暴露了王某兵施工队履行安全生产管理职责不到位，安全管理混乱，开展事故隐患排查治理工作不到位，安全培训教育不到位，安全责任意识不强；现场施工人员安全意识淡薄，砌墙作业未采取安全防护措施，凭经验盲目施工等问题。

八、事故防范措施建议

（一）加强建筑施工队伍安全生产管理。各建筑施工单位应依法落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，严格按照相关规定组织施工，要根据施工作业特点编制相应的施工方案，落实各项安全防护措施，在施工现场配足配齐安全管理人员，提高施工现场安全管理水平，保障安全生产投入的有效实施，建立健全安全生产规章制度，按照安全生产“一线三排”工作要求，及时排查、消除施工现场安全事故隐患，要加强对从业人员的安全教育培训和安全技术交底，提升从业人员安全生产意识和安全操作技能水平，提高风险辨识能力，杜绝违规违章操作，防范安全事故的发生。

（二）严格私人承揽建筑工程管理。各建设工程发包单位要对承包单位必要的安全生产条件，安全生产管理水平进行审查，对工程的发包、分包要遵守有关法律法规规定，认真履行对外发包的工程项目安全生产监管职责，要加大对施工作业现场的协调、管理，发现安全问题及时督促整改。全力确保建筑工程施工的整体安全水平。

（三）大力开展安全生产宣传教育。各镇（街道）、各生产经营单位要加强安全生产法律、法规知识的学习，大力开展安全生产宣传工作，通过多种途径、多种方式宣传安全生产法律法规和安全常识，要进一步落实安全生产“三级”教育和安全技术交底，强化日常安全教育，以典型事故案例警示从业人员，通过案例分析，深刻汲取事故教训，不断增强各类人员的安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。

（四）进一步加强安全生产信息报送工作。各镇（街道）要切实加强对生产安全事故信息报送工作的组织领导，严格落实《生产安全事故信息报告和处置办法》和《印发惠城区生产安全事故信息报送和处置办法的通知》（惠城府办〔2019〕2号），切实提高信息报送及时性、准确性和逻辑性。同时，要组织辖区生产经营单位学习《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》，提高各生产经营单位主要负责人对生产安全事故信息报送工作的重视程度，规范事故报告程序。

惠城区马安镇“10·12”亡人事故调查组

2021年12月20日

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2022-02-08